INTERNATIONAL BEAUTY PROFESSIONALS ASSOCIATION, INC. (IBPA)
A California Nonprofit Mutual Benefit Corporation
California Entity No. B20260111134
Federal EIN: 41-4933353
1220 Melody Ln, Suite 110
Roseville, CA 95678
+1 (279) 529-7117
support@ibpassociations.org
https://ibpassociations.org/

УСТАВ

International Beauty Professionals Association, Inc.

Редакция	Новая редакция (заменяет все предыдущие версии)
Действует с	11 ноября 2026 года
Утверждено	Советом директоров International Beauty Professionals Association, Inc., резолюция № 2026-01 от 11 ноября 2026 года

СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ, СТАТУС, ЦЕЛЬ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Раздел 1.1. Наименование.

Наименование данной корпорации: International Beauty Professionals Association, Inc. (далее — «Ассоциация» или «IBPA»).

Раздел 1.2. Правовой статус.

Ассоциация является некоммерческой организацией типа nonprofit mutual benefit corporation, зарегистрированной в соответствии с законодательством штата Калифорния.

Ассоциация создаётся и должна действовать таким образом, чтобы соответствовать требованиям Section 501(c)(6) Internal Revenue Code в действующей редакции либо соответствующей норме будущего федерального налогового законодательства.

Раздел 1.3. Негосударственный характер.

Ассоциация не является государственным органом, лицензирующим советом или регулирующим агентством. Ассоциация не выдаёт государственные лицензии, государственные разрешения или юридические допуски к профессиональной практике.

Любые образовательные, профессиональные или информационные материалы, предоставляемые Ассоциацией, не заменяют правовые, лицензионные или регуляторные обязательства, применимые в соответствующей юрисдикции.

Раздел 1.4. Основной офис.

Основной офис Ассоциации располагается в штате Калифорния по адресу, который время от времени определяется Советом директоров. До внесения изменений решением Совета директоров основной офис может поддерживаться по адресу, отражённому в официальных корпоративных документах Ассоциации.

Раздел 1.5. Дополнительные офисы.

Ассоциация вправе иметь дополнительные офисы, почтовые адреса, административные помещения или виртуальные офисы как в штате Калифорния, так и за его пределами, по решению Совета директоров.

Раздел 1.6. Географический охват.

Ассоциация вправе осуществлять деятельность на территории Соединённых Штатов Америки, а также вести международную деятельность, включая приём международных членов, проведение мероприятий, выпуск публикаций и развитие партнёрств, при соблюдении применимого законодательства.

Раздел 1.7. Цель.

Ассоциация создана для поддержки, укрепления и развития индустрии красоты и её профессионального сообщества посредством продвижения стандартов, образования, профессионального развития, этичного поведения, признания достижений, отраслевого сотрудничества и ответственной деловой и профессиональной практики.

Раздел 1.8. Миссия.

Миссия Ассоциации заключается в формировании сильного и уважаемого профессионального сообщества в индустрии красоты; продвижении высоких стандартов качества, этики и профессионального поведения; поддержке образования и профессионального роста; создании возможностей для сотрудничества, видимости и признания; а также содействии долгосрочному развитию и укреплению отрасли.

Раздел 1.9. Допустимые виды деятельности.

Для реализации своей миссии Ассоциация вправе осуществлять деятельность, включая, помимо прочего:

(a) разработку и поддержание профессиональных стандартов и этических правил;

(b) администрирование селективных программ членства;

(c) организацию образовательных, нетворкинговых, деловых, медийных и отраслевых мероприятий;

(d) проведение конкурсов, премий и программ признания;

(e) выпуск печатных и цифровых материалов, включая журналы, статьи и ресурсы;

(f) развитие партнёрств с брендами, компаниями, школами и другими организациями; и

(g) любую иную законную деятельность, соответствующую настоящему Уставу и применимому законодательству.

СТАТЬЯ 2. НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР; ОГРАНИЧЕНИЯ

Раздел 2.1. Некоммерческая деятельность.

Ассоциация не создаётся и не действует в целях извлечения частной выгоды для какого-либо лица. Ни одна часть чистых доходов, выручки, активов или имущества Ассоциации не может использоваться в интересах директоров, должностных лиц, членов комитетов, членов Ассоциации, работников, подрядчиков или иных частных лиц, за исключением разумного вознаграждения за фактически оказанные услуги и возмещения надлежащим образом подтверждённых расходов, понесённых в интересах Ассоциации.

Раздел 2.2. Запрет распределения прибыли.

Ассоциация не распределяет прибыль или чистый доход между своими членами, директорами, должностными лицами или иными частными лицами, кроме случаев, прямо допускаемых законом и настоящим Уставом.

Раздел 2.3. Соответствие Section 501(c)(6).

Ассоциация должна действовать таким образом, чтобы соответствовать требованиям Section 501(c)(6) Internal Revenue Code. Совет директоров вправе толковать и применять настоящий Устав в порядке, соответствующем этим требованиям.

СТАТЬЯ 3. ЧЛЕНСТВО

Раздел 3.1. Характер членства.

Членство в Ассоциации является добровольным, селективным и предоставляется только после формального рассмотрения и одобрения.

Раздел 3.2. Категории членства.

Ассоциация признаёт следующие основные категории членства:

(a) Specialist;

(b) Professional;

(c) Trainer / Educator;

(d) Business Owner;

(e) Brand / Company.

Требования к каждой категории и размер членских взносов устанавливаются Политикой членства.

Совет директоров вправе создавать, переименовывать, объединять, приостанавливать или прекращать категории, подкатегории, обозначения или статусы признания, если это соответствует учредительным документам и миссии Ассоциации.

Раздел 3.3. Отсутствие автоматического права на членство.

Подача заявки, оплата взноса, наличие профессиональных документов или участие в отраслевой деятельности не создают автоматического права на членство.

Раздел 3.4. Принцип селективного членства.

Членство предоставляется только тем заявителям, которые, по мнению Ассоциации, демонстрируют профессиональную, образовательную, деловую или иную релевантную связь с индустрией красоты, а также достаточное соответствие миссии, ценностям, стандартам и политикам Ассоциации.

Раздел 3.5. Комиссия по рассмотрению членства (Membership Review Board).

Все заявки на членство рассматриваются Комиссией по рассмотрению членства (Membership Review Board), если Совет директоров не уполномочит иной орган в конкретном случае в соответствии с учредительными документами. В состав Комиссии входят все члены совета директоров по отбору участников и контролю качества, а также иные директора, включённые в Комиссию резолюцией Совета директоров.

Раздел 3.6. Общие требования к заявителям.

Заявитель может быть признан соответствующим требованиям к членству, если он:

(a) имеет реальную связь с индустрией красоты или её профессиональной экосистемой;

(b) предоставляет правдивую, полную и актуальную информацию;

(c) соответствует критериям выбранной категории;

(d) соглашается соблюдать настоящий Устав, Кодекс этики, Профессиональные стандарты, политики и процедуры Ассоциации; и

(e) выполняет иные разумные требования, установленные Ассоциацией.

Раздел 3.7. Минимальный возраст.

Если иное не допускается правилами Ассоциации для категории Specialist, заявители на индивидуальное членство должны быть не моложе восемнадцати (18) лет.

Раздел 3.8. Подтверждающие документы.

Ассоциация вправе требовать от заявителей документы, включая, помимо прочего:

(a) подтверждение обучения;

(b) лицензии, сертификаты или дипломы;

(c) портфолио;

(d) ссылки на веб-сайт или социальные сети;

(e) регистрационные документы компании или бизнеса;

(f) подтверждение преподавательской, спикерской, судейской или event-активности;

(g) рекомендации; и

(h) иные материалы, разумно запрашиваемые Ассоциацией.

Раздел 3.9. Хороший статус (Good Standing).

Член считается находящимся в хорошем статусе только в том случае, если:

(a) его членство активно;

(b) его членство не приостановлено и не прекращено;

(c) он выполнил обязательства по уплате применимых взносов или иных одобренных обязательных платежей;

(d) он соблюдает настоящий Устав и применимые политики Ассоциации; и

(e) в отношении него отсутствуют нерешённые ограничения статуса, установленные Ассоциацией.

Раздел 3.10. Отсутствие управленческих прав голоса у членов.

Если иное прямо не предусмотрено настоящим Уставом, решением Совета директоров или применимым законодательством, члены Ассоциации не обладают statutory или governance voting rights в вопросах корпоративного управления. Права членов являются программными и организационными правами, определёнными настоящим Уставом и связанными с ним политиками, но не общими правами корпоративного управления.

Раздел 3.11. Права членов.

С учётом категории, good standing и применимых политик член Ассоциации вправе:

(a) пользоваться преимуществами, связанными с его категорией членства;

(b) участвовать в мероприятиях, программах и видах деятельности Ассоциации, если он соответствует условиям участия;

(c) получать определённые коммуникации, образовательные материалы и возможности;

(d) быть рассмотренным для включения в каталог членов, если это применимо;

(e) направлять предложения, идеи или обратную связь Ассоциации;

(f) добровольно отменить членство в соответствии с применимой политикой; и

(g) использовать любые права на апелляцию, прямо предусмотренные governing documents или политиками.

Раздел 3.12. Ограничения членства.

Членство не гарантирует:

(a) назначение в Совет директоров;

(b) назначение на должность или в комитет;

(c) получение наград или признания;

(d) возможности выступления, публикации, преподавания, судейства или sponsorship opportunities;

(e) бизнес-рефералы;

(f) включение в каталог членов, если не соблюдены условия включения; или

(g) какое-либо государственное или юридическое признание.

Раздел 3.13. Обязанности членов.

Все члены обязаны:

(a) соблюдать настоящий Устав и все governing documents;

(b) соблюдать Code of Ethics и Professional Standards;

(c) предоставлять правдивую и точную информацию;

(d) поддерживать профессиональное и уважительное поведение;

(e) воздерживаться от поведения, существенно наносящего вред Ассоциации;

(f) добросовестно сотрудничать при lawful review, standards inquiries или disciplinary matters;

(g) уплачивать применимые взносы, если они предусмотрены; и

(h) обновлять контактную и профильную информацию, когда это требуется.

Раздел 3.14. Использование статуса членства.

Только активные члены в хорошем статусе вправе представлять себя как члены Ассоциации. Ни один член не вправе утверждать или подразумевать, что членство в Ассоциации является государственной лицензией, государственным одобрением, гарантией компетентности или юридическим разрешением на практику.

СТАТЬЯ 4. ПОДАЧА, РАССМОТРЕНИЕ, ОДОБРЕНИЕ И ОТКАЗ В ЧЛЕНСТВЕ

Раздел 4.1. Форма заявки.

Каждый заявитель обязан подать официальную форму заявки на членство, утверждённую Ассоциацией, вместе с необходимыми материалами.

Раздел 4.2. Процедура рассмотрения.

Заявки рассматриваются в соответствии с Процедурой рассмотрения заявок на членство и Положением о рассмотрении заявок на членство (Membership Review Policy), принятыми Советом директоров.

Раздел 4.3. Дополнительная информация.

Комиссия по рассмотрению членства вправе запросить дополнительную информацию, разъяснения или документы. Непредоставление запрошенных материалов в разумный срок, установленный Ассоциацией, может повлечь отказ в членстве либо закрытие рассмотрения заявки.

Раздел 4.4. Решения по заявке.

Комиссия по рассмотрению членства вправе принять одно из следующих решений:

(a) одобрена (Approved);

(b) требуется дополнительная информация (Pending Additional Information);

(c) отложена (Deferred);

(d) отклонена (Denied).

Раздел 4.5. Одобрение и активация членства.

Членство считается активированным только после:

(a) одобрения заявки;

(b) уплаты соответствующего взноса, если он предусмотрен; и

(c) внесения одобренного заявителя в официальный реестр членов Ассоциации.

Раздел 4.6. Отсутствие обязанности раскрывать причины.

Ассоциация вправе, но не обязана, предоставлять подробные причины отказа в членстве, если иное не требуется законом или политикой.

Раздел 4.7. Повторная подача.

Заявитель, получивший отказ, может подать заявку повторно не ранее чем через шесть (6) месяцев после решения об отказе, если Ассоциация не установила иное ограничение в соответствии с учредительными документами.

СТАТЬЯ 5. ВЗНОСЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОДЛЕНИЕ И СТАТУС ЧЛЕНСТВА

Раздел 5.1. Взносы.

Размер взносов определяется Советом директоров либо утверждённым им тарифным расписанием. Для разных категорий могут устанавливаться разные размеры взносов.

Раздел 5.2. Преимущества членства.

Преимущества членства определяются по категориям и могут описываться в Membership Policy, материалах сайта, утверждённых описаниях пакетов и иных официальных коммуникациях Ассоциации.

Раздел 5.3. Изменение преимуществ.

Ассоциация вправе в разумных пределах изменять, расширять, сокращать, приостанавливать или прекращать преимущества, категории и иные features членства, если такие действия соответствуют governing documents и не являются незаконно дискриминационными по отношению к сходным категориям членов.

Раздел 5.4. Срок членства.

Срок членства определяется утверждённой структурой членства или официальными записями Ассоциации. Совет директоров вправе устанавливать годовое, recurring, fixed-term или иное членство.

Раздел 5.5. Продление.

Для продления членства могут потребоваться:

(a) уплата renewal fee;

(b) подтверждение или обновление данных;

(c) продолжение соблюдения стандартов Ассоциации; и

(d) сохранение права на соответствующую категорию.

Раздел 5.6. Отсутствие автоматического продления.

Продление членства не гарантируется автоматически, если только Ассоциация прямо не установила recurring membership arrangement.

Раздел 5.7. Отказ в продлении.

Ассоциация вправе отказать в продлении, если член:

(a) более не соответствует критериям;

(b) не соблюдает стандарты или политики;

(c) имеет задолженность;

(d) предоставил вводящую в заблуждение информацию; либо

(e) иным образом не соответствует миссии, стандартам или целостности Ассоциации.

СТАТЬЯ 6. ОТМЕНА, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА

Раздел 6.1. Добровольная отмена членом.

Член вправе отменить членство в любое время:

(a) через Member Area на сайте Ассоциации, если такая функция доступна; либо

(b) направив письменный запрос на официальный email Ассоциации.

Раздел 6.2. Вступление отмены в силу.

Отмена вступает в силу после её обработки Ассоциацией в соответствии с установленными административными процедурами.

Раздел 6.3. Правило невозвратности.

Все взносы за членство являются невозвратными независимо от момента отмены, если иное прямо не установлено Ассоциацией в письменной форме. Частичный возврат не производится, если только он прямо не разрешён.

Раздел 6.4. Приостановление или прекращение членства Ассоциацией.

Членство может быть приостановлено, ограничено, не продлено или прекращено по основаниям, включая, помимо прочего:

(a) нарушение настоящего Устава;

(b) нарушение Code of Ethics;

(c) нарушение Professional Standards;

(d) ложную, вводящую в заблуждение, неполную или fraudulent информацию;

(e) злоупотребление статусом членства или символикой Ассоциации;

(f) неуплату обязательных взносов;

(g) отказ от добросовестного сотрудничества при lawful Association inquiry;

(h) поведение, существенно наносящее вред Ассоциации; или

(i) утрату права на соответствующую категорию членства.

Раздел 6.5. Fair Process.

До принятия существенных adverse measures Ассоциация, как правило, предоставляет уведомление и разумную возможность ответить, за исключением случаев, когда немедленное временное вмешательство необходимо для защиты Ассоциации, её членов, её репутации или третьих лиц.

Раздел 6.6. Последствия прекращения.

При прекращении или приостановлении Ассоциация вправе прекратить или ограничить:

(a) статус членства;

(b) доступ к преимуществам и member-only resources;

(c) включение в каталог;

(d) использование badges, certificates, logos или иных marks;

(e) участие в комитетах; и

(f) иные привилегии, связанные с членством.

Раздел 6.7. Невозвратность при adverse action.

Приостановление, прекращение или отказ в продлении не влекут возврата членских взносов, если иное прямо не предусмотрено Ассоциацией.

СТАТЬЯ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Раздел 7.1. Высший орган управления.

Совет директоров является органом управления Ассоциации и несёт ответственность за стратегическое направление, governance, oversight и защиту миссии и целостности Ассоциации.

Раздел 7.2. Полномочия.

Совет директоров обладает всеми полномочиями, необходимыми и надлежащими для управления делами Ассоциации, в пределах закона и настоящего Устава, включая право:

(a) принимать и изменять политики;

(b) утверждать бюджеты и контролировать финансы;

(c) назначать и освобождать должностных лиц;

(d) создавать и упразднять комитеты;

(e) утверждать стратегические планы;

(f) утверждать значимые сделки и обязательства;

(g) контролировать соблюдение governance и compliance;

(h) защищать миссию и репутацию Ассоциации; и

(i) осуществлять иные lawful corporate powers, не отнесённые к исключительной компетенции иного органа.

Раздел 7.3. Количество директоров.

Совет должен состоять не менее чем из четырёх (4) и не более чем из пятнадцати (15) директоров. Точное число директоров в этих пределах определяется резолюцией Совета директоров.

Раздел 7.4. Требования к директорам.

Директорами могут быть физические лица, достигшие восемнадцати (18) лет, обладающие профессиональной репутацией, добросовестной приверженностью миссии Ассоциации и способностью исполнять fiduciary duties.

Раздел 7.5. Срок полномочий.

Каждый директор избирается или назначается сроком на два (2) года и исполняет полномочия до избрания, назначения или квалификации преемника, если полномочия не прекращены ранее.

Раздел 7.6. Сменяемость сроков.

По возможности сроки полномочий директоров должны быть staggered, чтобы обеспечивать continuity of governance.

Раздел 7.7. Ограничение сроков.

Директор не может занимать должность более трёх (3) consecutive full terms, если только Совет не установит, что extraordinary circumstances оправдывают исключение в интересах Ассоциации.

Раздел 7.8. Вакансии.

Любая вакансия в Совете может быть заполнена большинством голосов оставшихся директоров, даже если их число меньше кворума, и новый директор исполняет обязанности до окончания неистекшего срока, если иное не определено Советом.

Раздел 7.9. Отставка.

Директор вправе уйти в отставку в любое время, направив письменное уведомление Президенту или Секретарю. Отставка вступает в силу с момента получения, если в уведомлении не указана более поздняя дата.

Раздел 7.10. Отстранение.

Директор может быть отстранён с указанием причины или без неё решением не менее двух третей (2/3) директоров, находящихся в должности, при условии предварительного уведомления и соблюдения fair process.

Раздел 7.11. Обязанности директоров.

Каждый директор обязан действовать:

(a) добросовестно;

(b) в интересах Ассоциации; и

(c) с той степенью осмотрительности, разумного запроса и заботы, которую ordinarily prudent person использовал бы в аналогичной ситуации.

Раздел 7.12. Члены совета директоров с профильными функциями.

Совет вправе избирать директоров с профильными функциями: члена совета директоров по отбору участников и контролю качества (Board Member, Membership Selection & Quality Control), члена

совета директоров по правовым вопросам (Board Member, Legal Affairs) и члена совета директоров по финансовым вопросам (Board Member, Financial Affairs). Их функции определяются Политикой управления Советом директоров, должностными лицами и комитетами, резолюцией об избрании и Соглашением члена совета директоров (Board Member Agreement).

Раздел 7.13. Условия вступления в должность.

До участия в первом голосовании каждый вновь избранный директор подписывает Соглашение члена совета директоров, Декларацию о конфликте интересов и Подтверждение ознакомления с учредительными документами.

СТАТЬЯ 8. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

Раздел 8.1. Должностные лица.

К должностным лицам Ассоциации относятся:

(a) Президент (President);

(b) Вице-президент (Vice President);

(c) Секретарь (Secretary);

(d) Казначей (Treasurer).

Совет вправе учреждать дополнительные должности при необходимости.

Раздел 8.2. Назначение и срок полномочий.

Должностные лица назначаются Советом директоров сроком на один (1) год с возможностью повторного назначения, а также до момента отставки, отстранения или утраты полномочий.

Раздел 8.3. Президент.

Президент является главным руководящим лицом Ассоциации в сфере governance и:

(a) осуществляет общее лидерство и стратегическое руководство;

(b) председательствует на заседаниях Совета, если иное не делегировано;

(c) представляет Ассоциацию публично и организационно;

(d) способствует реализации решений и планов, утверждённых Советом;

(e) координирует работу должностных лиц и комитетов;

(f) подписывает документы в пределах полномочий, одобренных Советом; и

(g) выполняет иные обязанности, возложенные Советом.

Президент не вправе действовать за пределами ограничений, установленных настоящим Уставом, политиками Совета, утверждённым бюджетом или Board resolution.

Раздел 8.4. Вице-президент.

Вице-президент:

(a) помогает Президенту;

(b) исполняет обязанности, порученные Президентом или Советом;

(c) заменяет Президента при его отсутствии, недоступности или невозможности исполнять обязанности; и

(d) поддерживает continuity of operations and governance.

Раздел 8.5. Секретарь.

Секретарь:

(a) ведёт протоколы заседаний Совета;

(b) ведёт официальные корпоративные записи;

(c) ведёт либо контролирует ведение реестра членов и реестра решений Ассоциации;

(d) обеспечивает уведомления о заседаниях или контролирует их направление;

(e) хранит governing documents и изменения к ним; и

(f) выполняет иные обязанности, возложенные на него Советом.

Раздел 8.6. Казначей.

Казначей:

(a) осуществляет надзор за финансовыми записями и отчётностью;

(b) содействует подготовке и представлению бюджета;

(c) контролирует поступления, расходы и финансовую добросовестность;

(d) обеспечивает наличие надлежащей финансовой документации;

(e) докладывает Совету о существенных финансовых вопросах; и

(f) выполняет иные обязанности по финансовому надзору.

Раздел 8.7. Отстранение должностных лиц.

Любое должностное лицо может быть отстранено Советом директоров, если, по мнению Совета, это отвечает интересам Ассоциации.

Раздел 8.8. Вакантная должность.

Любая вакансия по должности может быть заполнена Советом директоров на оставшийся срок или на новый срок.

СТАТЬЯ 9. КОМИТЕТЫ

Раздел 9.1. Создание комитетов.

Совет директоров вправе учреждать постоянные, временные, advisory или специальные комитеты посредством Board resolution.

Раздел 9.2. Полномочия комитетов.

Комитеты обладают только теми полномочиями, которые прямо предоставлены им Советом директоров, и действуют под его надзором. Ни один комитет не вправе осуществлять полномочия, которые по закону или настоящему Уставу зарезервированы за Советом, если только это прямо не разрешено и не допускается законом.

Раздел 9.3. Комиссия по рассмотрению членства (Membership Review Board).

Ассоциация должна поддерживать Комиссию по рассмотрению членства, отвечающую за рассмотрение заявок на членство в соответствии с разделом 3.5, Процедурой рассмотрения заявок на членство и Положением о рассмотрении заявок на членство (Membership Review Policy).

Раздел 9.4. Standards & Ethics Committee.

Совет вправе создать Standards & Ethics Committee для рассмотрения вопросов стандартов, этики и связанных с ними compliance matters.

Раздел 9.5. Awards & Recognition Committee.

Совет вправе создать Awards & Recognition Committee для управления программами признания, процедурами номинации, вопросами eligibility и соответствующими safeguards.

Раздел 9.6. Education Committee.

Совет вправе создать Education Committee для поддержки образовательных программ, ресурсов для профессионального развития и training initiatives.

Раздел 9.7. Events Committee.

Совет вправе создать Events Committee для поддержки планирования и координации мероприятий Ассоциации.

Раздел 9.8. Media & Publications Committee.

Совет вправе создать Media & Publications Committee для поддержки публикационных стандартов, редакционных инициатив, media presence и коммуникаций.

Раздел 9.9. Partnerships Committee.

Совет вправе создать Partnerships Committee для поддержки стратегических отношений с брендами, школами, организациями, спонсорами и иными industry partners.

Раздел 9.10. Nominating and Governance Committee.

Совет вправе создать Комитет по номинациям и управлению (Nominating and Governance Committee) для отбора и рекомендации кандидатов в Совет директоров. Избрание директоров осуществляется только Советом.

Раздел 9.11. Назначение членов комитетов и председателей.

Члены комитетов и председатели комитетов назначаются Советом либо иным способом, установленным Советом.

Раздел 9.12. Процедуры комитетов.

Комитеты действуют в соответствии с charter, policy или guidelines, утверждёнными Советом, и обязаны отчитываться перед Советом по мере необходимости.

СТАТЬЯ 10. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Раздел 10.1. Очередные заседания.

Совет проводит регулярные заседания в сроки и в формах, включая дистанционный формат, определяемые Советом. По возможности такие заседания должны проходить не реже одного раза в квартал.

Раздел 10.2. Внеочередные заседания.

Внеочередное заседание может быть созвано Президентом или не менее чем одной третью (1/3) директоров, находящихся в должности.

Раздел 10.3. Уведомление о заседаниях.

Уведомление об очередном заседании направляется не менее чем за семь (7) календарных дней, если не имеется отказа от уведомления. Уведомление о внеочередном заседании направляется не менее чем за сорок восемь (48) часов, если обстоятельства разумно не требуют более короткого срока и lawful notice обеспечено.

Раздел 10.4. Дистанционное участие.

Заседания могут проводиться очно, по телефону, посредством видеоконференции или иной lawful communications technology, при условии, что все участвующие директора могут слышать друг друга либо иным образом эффективно взаимодействовать.

Раздел 10.5. Кворум.

Кворум составляет большинство директоров, находящихся в должности на момент заседания.

Раздел 10.6. Принятие решений большинством.

Если иное не предусмотрено законом или настоящим Уставом, решение большинства директоров, присутствующих на заседании при наличии кворума, считается решением Совета.

Раздел 10.7. Вопросы, требующие квалифицированного большинства.

Для следующих решений требуется не менее двух третей (2/3) голосов директоров, находящихся в должности:

(a) внесение изменений в настоящий Устав;

(b) отстранение директора;

(c) прекращение деятельности Ассоциации;

(d) одобрение materially interested transactions, если такое голосование требуется;

(e) любой вопрос, который Совет прямо отнесёт к числу requiring supermajority.

Раздел 10.8. Единогласное письменное согласие.

Любое действие, которое может быть совершено Советом на заседании, может быть совершено без заседания, если все директора дают письменное или electronic consent, в пределах, допускаемых законом.

Раздел 10.9. Электронное голосование и письменное одобрение.

Совет вправе разрешить secure electronic voting или письменные механизмы одобрения решений там, где это lawful и уместно.

Раздел 10.10. Протоколы.

Все заседания Совета подлежат протоколированию. Протокол должен включать:

(a) дату, время и формат заседания;

(b) список присутствующих и отсутствующих директоров;

(c) сведения о наличии кворума;

(d) вопросы повестки дня;

(e) раскрытые конфликты интересов;

(f) motions и результаты голосования; и

(g) принятые решения.

СТАТЬЯ 11. ФИНАНСЫ, ДОГОВОРЫ И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Раздел 11.1. Финансовый надзор.

Совет директоров несёт ultimate oversight responsibility за финансы Ассоциации.

Раздел 11.2. Источники средств.

Ассоциация может получать средства за счёт membership fees, event registrations, sponsorships, lawful donations where appropriate, publication-related revenue, educational activities и иных lawful sources.

Раздел 11.3. Бюджет.

Ассоциация действует на основе бюджета, утверждённого Советом, либо на основе interim financial authority, одобренной Советом.

Раздел 11.4. Расходы.

Средства Ассоциации могут использоваться на расходы, разумно необходимые для достижения её целей, включая operations, professional services, events, publications, technology, educational programs, marketing, awards, staffing и иные lawful purposes.

Раздел 11.5. Вознаграждение.

Ассоциация вправе выплачивать разумное вознаграждение за фактически оказанные услуги и возмещать документально подтверждённые расходы, понесённые в интересах Ассоциации, если такие выплаты надлежащим образом одобрены и соответствуют закону и policy.

Раздел 11.6. Одобрение компенсации без конфликта интересов.

Лицо, имеющее личную финансовую заинтересованность в вопросе о выплате компенсации, не вправе голосовать по такому вопросу.

Раздел 11.7. Право подписи.

Совет определяет, какие officers, directors, employees или иные уполномоченные лица вправе подписывать чеки, договоры, обязательства и иные документы от имени Ассоциации.

Раздел 11.8. Финансовые контроли.

Совет вправе устанавливать internal controls, spending thresholds, dual-signature requirements, reimbursement rules и approval procedures в целях защиты средств и документов Ассоциации.

СТАТЬЯ 12. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Раздел 12.1. Обязанность раскрытия.

Каждый директор, officer, член комитета, reviewer, judge или иное лицо, действующее в ответственной роли для Ассоциации, обязано своевременно раскрывать любой actual, potential или perceived conflict of interest.

Раздел 12.2. Самоотвод.

Лицо, имеющее конфликт интересов, обязано воздержаться от участия в обсуждении, рассмотрении, рекомендации и голосовании по соответствующему вопросу, кроме случаев, когда от него требуется предоставить factual information.

Раздел 12.3. Документирование.

Факт раскрытия конфликта и самоотвода отражается в протоколах или иных надлежащих записях.

Раздел 12.4. Сделки с заинтересованностью.

Любые сделки, связанные с потенциальным конфликтом интересов, подлежат рассмотрению и одобрению только в том случае, если disinterested decision-makers признают их справедливыми, разумными и отвечающими интересам Ассоциации.

Раздел 12.5. Дополнительная политика.

Совет вправе принять отдельную Conflict of Interest Policy, регулирующую disclosure forms, annual statements, procedures и standards.

СТАТЬЯ 13. ДОКУМЕНТЫ, ОТЧЁТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

Раздел 13.1. Документы.

Ассоциация обязана вести надлежащие корпоративные, членские, финансовые, налоговые и governance records.

Раздел 13.2. Официальные записи.

Официальные записи могут включать:

(a) Articles of Incorporation;

(b) настоящий Устав и изменения к нему;

(c) протоколы Совета и комитетов;

(d) реестр членов;

(e) финансовые и налоговые документы;

(f) политики;

(g) committee charters;

(h) ключевые договоры; и

(i) иные документы, требуемые законом или good governance.

Раздел 13.3. Финансовая отчётность.

Казначей или иное назначенное финансово ответственное лицо предоставляет финансовую отчётность Совету через разумные интервалы и, по возможности, не реже одного раза в квартал.

Раздел 13.4. Годовая отчётность.

Ассоциация может готовить годовые summaries или отчёты о своей деятельности и финансах в порядке, утверждённом Советом.

СТАТЬЯ 14. АПЕЛЛЯЦИИ

Раздел 14.1. Право на апелляцию.

В пределах, предусмотренных настоящим Уставом или политиками, заявитель или член может обжаловать:

(a) отказ в членстве;

(b) отдельные дисциплинарные меры;

(c) отдельные решения о статусе членства, существенно затрагивающие права или standing.

Раздел 14.2. Срок подачи апелляции.

Апелляция должна быть подана в письменной форме Секретарю в течение четырнадцати (14) календарных дней с момента уведомления о первоначальном решении, если иной срок не установлен политикой. Для апелляций на отказ в членстве Положением о рассмотрении заявок на членство установлен срок тридцать (30) календарных дней.

Раздел 14.3. Орган рассмотрения апелляции.

Апелляция рассматривается Советом директоров либо appeal panel, состоящим из незаинтересованных лиц, уполномоченных Советом.

Раздел 14.4. Итог апелляции.

Орган, рассматривающий апелляцию, вправе оставить решение в силе, изменить его, отменить либо направить вопрос на повторное рассмотрение.

СТАТЬЯ 15. НЕДИСКРИМИНАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УВАЖЕНИЕ

Раздел 15.1. Принцип.

Ассоциация поддерживает professional respect и fair treatment в рамках lawful scope of operation.

Раздел 15.2. Отдельные политики.

Совет вправе принимать отдельные политики, регулирующие non-discrimination, respectful conduct, anti-harassment и complaint procedures.

Раздел 15.3. Соответствие миссии и стандартам.

От членов и представителей Ассоциации ожидается поведение, соответствующее Code of Ethics и стандартам профессионального уважения.

СТАТЬЯ 16. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЗАЩИТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ

Раздел 16.1. Ограничение личной ответственности.

В максимально допустимом объёме, разрешённом законодательством штата Калифорния, ни один директор или officer Ассоциации не несёт личной имущественной ответственности перед Ассоциацией за денежные убытки, возникшие из действий или бездействия в качестве директора или officer, за исключением случаев, когда иное требуется законом.

Раздел 16.2. Indemnification.

В максимально допустимом законом объёме Ассоциация обеспечивает indemnification для директоров, officers, членов комитетов и иных agents за действия, совершённые добросовестно в рамках их authorized duties от имени Ассоциации.

Раздел 16.3. Авансирование расходов.

Совет вправе разрешить advancement of expenses на защиту covered persons в пределах, допускаемых законом, на условиях, определяемых Советом.

Раздел 16.4. Страхование.

Ассоциация вправе приобретать и поддерживать страхование в целях защиты директоров, officers, членов комитетов, работников, агентов и самой Ассоциации.

СТАТЬЯ 17. ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

Раздел 17.1. Право на внесение изменений.

Настоящий Устав может быть изменён Советом директоров.

Раздел 17.2. Уведомление о предлагаемых изменениях.

Предлагаемые изменения должны направляться директорам заблаговременно до заседания, на котором они будут рассматриваться, если только это требование не waived.

Раздел 17.3. Необходимое количество голосов.

Для внесения изменений требуется affirmative vote не менее двух третей (2/3) директоров, находящихся в должности на момент голосования.

СТАТЬЯ 18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 18.1. Одобрение прекращения деятельности.

Ассоциация может быть прекращена только в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и применимым законодательством.

Раздел 18.2. Погашение обязательств.

При прекращении деятельности Ассоциация прежде всего обязана исполнить либо обеспечить исполнение своих обязательств.

Раздел 18.3. Распределение оставшихся активов.

Оставшиеся активы не подлежат распределению между членами, директорами, officers или иными частными лицами, кроме lawful compensation или documented obligations, допускаемых законом. Оставшиеся активы распределяются в порядке, соответствующем закону и целям Ассоциации, включая возможную передачу другой nonprofit или purpose-compatible organization.

СТАТЬЯ 19. ТОЛКОВАНИЕ, ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК

Раздел 19.1. Применимое право.

Настоящий Устав регулируется и толкуется в соответствии с законодательством штата Калифорния и применимым федеральным правом.

Раздел 19.2. Связь с другими документами.

Настоящий Устав применяется совместно с Учредительным договором (Articles of Incorporation), Политикой управления, Политикой управления Советом директоров, должностными лицами и комитетами, Положениями о комитетах, Политикой конфликта интересов, Кодексом этики, Профессиональными стандартами, Политикой членства, Процедурой рассмотрения заявок на членство, Положением о рассмотрении заявок на членство (Membership Review Policy), Договором о членстве, Политикой отмены и прекращения членства, Политикой наград и признания, Политикой хранения документов, Политикой конфиденциальности, Условиями использования и иными надлежащим образом принятыми политиками Ассоциации.

Раздел 19.3. Приоритет.

В случае противоречия между настоящим Уставом и любой политикой или инструкцией более низкого уровня, настоящий Устав имеет преимущественную силу, если иное не требуется законом.

Раздел 19.4. Официальный язык.

Официальная версия настоящего Устава ведётся на английском языке. Любой перевод предоставляется исключительно для удобства. В случае расхождения преимущественную силу имеет английская версия.